



PUTUSAN

Nomor 1130/Pid.B/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mas Tubah Bin. H. Abdur Rohman (alm);
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 06 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Mangkaan Ds. Bates Kec. Blega Kab. Bangkalan
atau sesuai domisili Jl. Pendil Kec. Menganti Kab.
Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 1130/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 29 April 2026;

Terdakwa Mas Tubah Bin. H. Abdur Rohman (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2026 sampai dengan tanggal 19 Mei 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Mei 2026 sampai dengan tanggal 28 Juni 2026;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Juni 2026 sampai dengan tanggal 15 Juli 2026;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Juli 2026 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2026;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2026;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari Hal 23 Putusan Nomor 1130 /Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1130/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 9 Juli 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1130/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 9 Juli 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAS TUBAH BIN H. ABDUR ROHMAN (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana **"yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal **Kedua:** pasal 486 UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MAS TUBAH BIN H. ABDUR ROHMAN (ALM)** selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Flashdisk Sandisk 2 GB Warna Hitam Merah Berisi CCTV
 - 1 (Satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 Nopol M 5190-NE Noka MH1JM3134LK434816 Nosin JM31E3430121 atas nama AGUNG NUR WAHYUDI
- Terlampir dalam berkas***
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa ia terdakwa **MAS TUBAH BIN H. ABDUR ROHMAN (ALM)**, pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2026 sekira pukul 17.00 Wib bertempat

Hal 2 dari Hal 23 Putusan Nomor 1130 /Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Restoran Wing Stop Jl. Jono Soewojo Kel. Babatan Kec. Wiyung Surabaya, pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2026 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Kopi Nako Jl. Raya Gubeng No.98 Surabaya, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Fore Cafe Jl. Indragiri Surabaya dan pada hari Jum'at tanggal 24 April 2026 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Parkiran Erafone Jl. Mayjen Sungkono Surabaya atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***“yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2026 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke tempat Pasar Kembang Jl. Pasar Kembang Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya untuk membeli nasi dan saat itu terdakwa bertemu dengan saksi A. Musleh lalu menawarkan pekerjaan untuk antar jemput anak sekolah dengan iming-iming gaji Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) perhari mendengar hal tersebut kemudian saksi A. Musleh merasa tertarik dengan penawaran tersebut, lalu terdakwa mengajak saksi A. Musleh untuk janji ketemuan di Restoran Wing Stop di Jl. Jono Soewojo Kel. Babatan Kec. Wiyung Surabaya pada jam 17.00 Wib dengan membawa persyaratan yang diminta oleh terdakwa, setelah saksi A. Musleh bertemu dengan terdakwa di tempat yang dijanjikan tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC Nopol. L-2833-AAU milik saksi dengan alasan untuk menjemput juragan yang akan menerima kerja saksi A. Musleh, kemudian terdakwa meminta STNK sepeda motor milik saksi A. Musleh dengan alasan akan menjemput di kawasan apartemen, kemudian saksi menyerahkan STNK sepeda motor terbut, setelah sepeda motor dalam penguasaan terdakwa terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi A. Musleh, dan beberapa hari kemudian terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario 125 CC Nopol. L-2833-AAU beserta STNKnya ke Akun Facebook dan laku terjual sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu COD an di daerah Darmo;

Hal 3 dari Hal 23 Putusan Nomor1130 /Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2026 sekira pukul 12.30 Wib tepatnya di KOPI NAKO jalan Raya Gubeng No.98 Surabaya saksi Abd. Aziz janji ketemu dengan terdakwa dengan alasan akan memperkenalkan saksi Abd. Aziz kepada pemilik cafe karena pemilik cafe Nako di daerah Gubeng adalah teman terdakwa yang akan memberikan saksi Abd. Aziz pekerjaan sebagai sopir, setelah sampai di KOPI NAKO jalan Raya Gubeng No.98 Surabaya saksi Abd. Aziz diminta untuk menunggu kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol. M-5190-NE milik saksi Abd. Aziz dengan alasan untuk membeli rokok kemudian saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membawa kabur sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol. M-5190-NE milik saksi Abd. Aziz dan meninggalkan saksi Abd. Aziz di cafe tersebut, beberapa hari kemudian terdakwa menjual sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol. M-5190-NE milik saksi Abd. Aziz tersebut dan laku terjual sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) COD di daerah Sepanjang Krian;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2026 Sdr. Irvan menginformasikan kepada saksi Fathurrozi jika memiliki teman yang dapat membawa kerja, kemudian Sdr. Irvan memperkenalkan saksi Fathurrozi kepada Sdr. Rico kemudian Sdr. Rico memperkenalkan saksi Fathurrozi kepada Sdr. Sipul (terdakwa) setelah itu saksi Fathurrozi dan terdakwa saling bertukar nomor telepon, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengajak saksi Fathurrozi untuk ketemuan di Ciputra World Mall Lantai 3 untuk mengecek tempat kerja yang akan ditawarkan terdakwa kepada saksi Fathurrozi sebagai antar jemput anak dan juga nyuci piring di Restoran Ciputra World Mall Lantai 3 dengan gaji sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, sekira pukul 11.45 Wib terdakwa meminta saksi Fathurrozi diajak pindah ke Fore Cafe di Jl. Indragiri Surabaya dengan alasan untuk bertemu dengan pemilik pekerjaan yang akan di tawarkan kepada saksi Fathurrozi, sekira pukul 12.00 Wib terdakwa meminta fotocopy KK dan Fotocopy KTP saksi Fathurrozi, kemudian terdakwa meminta saksi Fathurrozi untuk masuk kedalam Fore cafe Jl. Indragiri Surabaya untuk bertemu dengan pemilik cafe tersebut, setelah saksi Fathurrozi dan terdakwa berada didalam cafe tidak lama kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam Nopol. L-2546-CBF beserta STNK milik

Hal 4 dari Hal 23 Putusan Nomor1130 /Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fathurrozi dengan alasan akan menjemput istri pemilik cafe tersebut, setelah sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam Nopol. L-2546-CBF dan STNK milik saksi Fathurrozi dalam penguasaan terdakwa, terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dan meninggalkan saksi Fathurrozi, beberapa hari kemudian terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam Nopol. L-2546-CBF beserta STNK milik saksi Fathurrozi dan laku terjual sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) COD di daerah Darmo;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2026 sekira pukul 22.30 Wib saksi Moh. Azis dihubungi oleh Sdr. Khoridi yang menyampaikan jika Sdr. Hamdan (terdakwa) memiliki kenalan yang bisa membawa untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Barista Cafe keesokan harinya Sdr. Khoridi mengajak saksi Moh. Azis untuk ketemuan dengan terdakwa di Parkiran Erafone Jl. Mayjen Sungkono Surabaya sekira pukul 13.00 Wib, setibanya di Parkiran Erafone Jl. Mayjen Sungkono Surabaya saksi Moh. Azis dan Sdr. Khoridi bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa meminta persyaratan fotocopy KK dan Fotocopy KTP milik saksi Moh. Azis kemudian terdakwa mengajak saksi Moh. Azis dan Sdr. Khoridi untuk mengecek lokasi tempat kerja di DIKICHI Fried Chicken Mayjen Sungkono Surabaya kemudian terdakwa menjelaskan tentang gaji yang ditawarkan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) perhari, kemudian terdakwa mengatakan jika pemilik pekerjaan tersebut akan membelikan rokok saksi Moh. Azis dan Sdr. Khoridi kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol. M-5066-GL milik saksi Moh. Azis kepada terdakwa, setelah sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol. M-5066-GL dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dan meninggalkan saksi Moh. Azis dan Sdr. Khoridi. Beberapa hari kemudian terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol. M-5066-GL milik saksi melalui akun Facebook dan laku terjual sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang di beli oleh orang yang tidak dikenal di daerah Bangil Pasuruan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi A. Musleh menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi Abd. Aziz menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), saksi Fathurrozi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu

Hal 5 dari Hal 23 Putusan Nomor1130 /Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saksi Moh. Azis menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 492 UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana -----

atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **MAS TUBAH BIN H. ABDUR ROHMAN (ALM)**, pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2026 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Restoran Wing Stop Jl. Jono Soewojo Kel. Babatan Kec. Wiyung Surabaya, pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2026 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Kopi Nako Jl. Raya Gubeng No.98 Surabaya, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Fore Cafe Jl. Indragiri Surabaya dan pada hari Jum'at tanggal 24 April 2026 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Parkiran Erafone Jl. Mayjen Sungkono Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "**yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2026 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke tempat Pasar Kembang Jl. Pasar Kembang Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya untuk membeli nasi dan saat itu terdakwa bertemu dengan saksi A. Musleh lalu menawarkan pekerjaan untuk antar jemput anak sekolah dengan iming-iming gaji Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) perhari mendengar hal tersebut kemudian saksi A. Musleh merasa tertarik dengan penawaran tersebut, lalu terdakwa mengajak saksi A. Musleh untuk janji ketemuan di Restoran Wing Stop di Jl. Jono Soewojo Kel. Babatan Kec. Wiyung Surabaya pada jam 17.00 Wib dengan membawa persyaratan yang diminta oleh terdakwa, setelah saksi A. Musleh bertemu dengan terdakwa di tempat yang dijanjikan tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC Nopol. L-2833-AAU milik saksi dengan alasan untuk menjemput juragan yang akan menerima kerja saksi A.

Hal 6 dari Hal 23 Putusan Nomor1130 /Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musleh, kemudian terdakwa meminta STNK sepeda motor milik saksi A. Musleh dengan alasan akan menjemput di kawasan apartemen, kemudian saksi menyerahkan STNK sepeda motor terbut, setelah sepeda motor dalam penguasaan terdakwa terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi A. Musleh, dan beberapa hari kemudian terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario 125 CC Nopol. L-2833-AAU beserta STNKnya ke Akun Facebook dan laku terjual sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu COD an di daerah Darmo;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2026 sekira pukul 12.30 Wib tepatnya di KOPI NAKO jalan Raya Gubeng No.98 Surabaya saksi Abd. Aziz janji ketemu dengan terdakwa dengan alasan akan memperkenalkan saksi Abd. Aziz kepada pemilik cafe karena pemilik cafe Nako di daerah Gubeng adalah teman terdakwa yang akan memberikan saksi Abd. Aziz pekerjaan sebagai sopir, setelah sampai di KOPI NAKO jalan Raya Gubeng No.98 Surabaya saksi Abd. Aziz diminta untuk menunggu kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol. M-5190-NE milik saksi Abd. Aziz dengan alasan untuk membeli rokok kemudian saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membawa kabur sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol. M-5190-NE milik saksi Abd. Aziz dan meninggalkan saksi Abd. Aziz di cafe tersebut, beberapa hari kemudian terdakwa menjual sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol. M-5190-NE milik saksi Abd. Aziz tersebut dan laku terjual sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) COD di daerah Sepanjang Krian;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2026 Sdr. Irvan menginformasikan kepada saksi Fathurrozi jika memiliki teman yang dapat membawa kerja, kemudian Sdr. Irvan memperkenalkan saksi Fathurrozi kepada Sdr. Rico kemudian Sdr. Rico memperkenalkan saksi Fathurrozi kepada Sdr. Sipul (terdakwa) setelah itu saksi Fathurrozi dan terdakwa saling bertukar nomor telepon, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengajak saksi Fathurrozi untuk ketemuan di Ciputra World Mall Lantai 3 untuk mengecek tempat kerja yang akan ditawarkan terdakwa kepada saksi Fathurrozi sebagai antar jemput anak dan juga nyuci piring di Restoran Ciputra World Mall Lantai 3 dengan gaji sebesar Rp.

Hal 7 dari Hal 23 Putusan Nomor1130 /Pid.B/2026/PN Sby



150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, sekira pukul 11.45 Wib terdakwa meminta saksi Fathurrozi diajak pindah ke Fore Cafe di Jl. Indragiri Surabaya dengan alasan untuk bertemu dengan pemilik pekerjaan yang akan di tawarkan kepada saksi Fathurrozi, sekira pukul 12.00 Wib terdakwa meminta fotocopy KK dan Fotocopy KTP saksi Fathurrozi, kemudian terdakwa meminta saksi Fathurrozi untuk masuk kedalam Fore cafe Jl. Indragiri Surabaya untuk bertemu dengan pemilik cafe tersebut, setelah saksi Fathurrozi dan terdakwa berada didalam cafe tidak lama kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam Nopol. L-2546-CBF beserta STNK milik saksi Fathurrozi dengan alasan akan menjemput istri pemilik cafe tersebut, setelah sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam Nopol. L-2546-CBF dan STNK milik saksi Fathurrozi dalam penguasaan terdakwa, terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dan meninggalkan saksi Fathurrozi, beberapa hari kemudian terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam Nopol. L-2546-CBF beserta STNK milik saksi Fathurrozi dan laku terjual sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) COD di daerah Darmo;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2026 sekira pukul 22.30 Wib saksi Moh. Azis dihubungi oleh Sdr. Khoridi yang menyampaikan jika Sdr. Hamdan (terdakwa) memiliki kenalan yang bisa membawa untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Barista Cafe keesokan harinya Sdr. Khoridi mengajak saksi Moh. Azis untuk ketemuan dengan terdakwa di Parkiran Erafone Jl. Mayjen Sungkono Surabaya sekira pukul 13.00 Wib, setibanya di Parkiran Erafone Jl. Mayjen Sungkono Surabaya saksi Moh. Azis dan Sdr. Khoridi bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa meminta persyaratan fotocopy KK dan Fotocopy KTP milik saksi Moh. Azis kemudian terdakwa mengajak saksi Moh. Azis dan Sdr. Khoridi untuk mengecek lokasi tempat kerja di DIKICHI Fried Chicken Mayjen Sungkono Surabaya kemudian terdakwa menjelaskan tentang gaji yang ditawarkan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) perhari, kemudian terdakwa mengatakan jika pemilik pekerjaan tersebut akan membelikan rokok saksi Moh. Azis dan Sdr. Khoridi kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol. M-5066-GL milik saksi Moh. Azis kepada terdakwa, setelah sepeda

Hal 8 dari Hal 23 Putusan Nomor1130 /Pid.B/2026/PN Sby



motor Honda Beat warna merah putih Nopol. M-5066-GL dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dan meninggalkan saksi Moh. Azis dan Sdr. Khoridi. Beberapa hari kemudian terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol. M-5066-GL milik saksi melalui akun Facebook dan laku terjual sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang di beli oleh orang yang tidak dikenal di daerah Bangil Pasuruan;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi A. Musleh menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi Abd. Aziz menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), saksi Fathurrozi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Moh. Azis menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 486 UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan perlawanan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ABD. AZIS:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi, menerangkan sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2026 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Kopi Nako Jalan Raya Gubeng No.98 Surabaya Saksi Abd. Aziz janji ketemu dengan terdakwa dengan alasan akan memperkenalkan saksi Abd. Aziz kepada pemilik cafe karena pemilik cafe Nako di daerah Gubeng adalah teman terdakwa yang akan memberikan saksi Abd. Aziz pekerjaan sebagai sopir;
- Bahwa setelah sampai di Kopi Nako jalan Raya Gubeng No.98 Surabaya saksi Abd. Aziz diminta untuk menunggu kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol. M-5190-NE

Hal 9 dari Hal 23 Putusan Nomor 1130 /Pid.B/2026/PN Sby



milik saksi Abd. Aziz dengan alasan untuk membeli rokok kemudian saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa;

- Bahwa setelah itu terdakwa membawa kabur sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol. M-5190-NE milik saksi Abd. Aziz dan meninggalkan saksi Abd. Aziz di cafe tersebut, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. MOH AZIS

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara pada hari Kamis tanggal 23 April 2026 sekira pukul 22.30 Wib saksi Moh. Azis dihubungi oleh Sdr. Khoridi yang menyampaikan jika Sdr. terdakwa memiliki kenalan yang bisa membawa untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Barista Cafe; sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Parkiran Erafone Jl. Mayjen Sungkono Surabaya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 24 April 2026 Sdr. Khoridi mengajak saksi Moh. Azis untuk ketemuan dengan terdakwa di Parkiran Erafone Jl. Mayjen Sungkono Surabaya sekira pukul 13.00 Wib, setibanya di Parkiran Erafone Jl. Mayjen Sungkono Surabaya saksi Moh. Azis dan Sdr. Khoridi bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta persyaratan fotocopy KK dan Fotocopy KTP milik saksi Moh. Azis kemudian terdakwa mengajak saksi Moh. Azis dan Sdr. Khoridi untuk mengecek lokasi tempat kerja di Dikichi Fried Chicken Mayjen Sungkono Surabaya kemudian terdakwa menjelaskan tentang gaji yang ditawarkan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan jika pemilik pekerjaan tersebut akan membelikan rokok saksi Moh. Azis dan Sdr. Khoridi kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol. M-5066-GL milik saksi Moh. Azis kepada terdakwa;

Hal 10 dari Hal 23 Putusan Nomor1130 /Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol. M-5066-GL dalam penguasaan terdakwa kemudain terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dan meninggalkan saksi Moh. Azis dan Sdr. Khoridi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol. M-5066-GL milik saksi;
- Bahwa saksi Moh. Azis menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 06 Januari 2026 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke tempat Pasar Kembang Jl. Pasar Kembang Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya untuk membeli nasi dan saat itu terdakwa bertemu dengan saksi A. Musleh lalu menawarkan pekerjaan untuk antar jemput anak sekolah dengan iming-iming gaji Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) perhari mendengar hal tersebut kemudian saksi A. Musleh merasa tertarik dengan penawaran tersebut, lalu terdakwa mengajak saksi A. Musleh untuk janji ketemuan di Restoran Wing Stop di Jl. Jono Soewojo Kel. Babatan Kec. Wiyung Surabaya pada jam 17.00 Wib dengan membawa persyaratan yang diminta oleh terdakwa, setelah saksi A. Musleh bertemu dengan terdakwa di tempat yang dijanjikan tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC Nopol. L-2833-AAU milik saksi dengan alasan untuk menjemput juragan yang akan menerima kerja saksi A. Musleh, kemudian terdakwa meminta STNK sepeda motor milik saksi A. Musleh dengan alasan akan menjemput di kawasan apartemen, kemudian saksi menyerahkan STNK sepeda motor terbut, setelah sepeda motor dalam penguasaan terdakwa terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi A. Musleh, dan beberapa hari kemudian terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario 125 CC Nopol. L-2833-AAU beserta STNKnya ke Akun Facebook dan

Hal 11 dari Hal 23 Putusan Nomor1130 /Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku terjual sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu COD an di daerah Darmo;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2026 sekira pukul 12.30 Wib tepatnya di Kopi Nako jalan Raya Gubeng No.98 Surabaya saksi Abd. Aziz janji ketemu dengan terdakwa dengan alasan akan memperkenalkan saksi Abd. Aziz kepada pemilik cafe karena pemilik cafe Nako di daerah Gubeng adalah teman terdakwa yang akan memberikan saksi Abd. Aziz pekerjaan sebagai sopir, setelah sampai di Kopi Nako jalan Raya Gubeng No.98 Surabaya saksi Abd. Aziz diminta untuk menunggu kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol. M-5190-NE milik saksi Abd. Aziz dengan alasan untuk membeli rokok kemudian saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membawa kabur sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol. M-5190-NE milik saksi Abd. Aziz dan meninggalkan saksi Abd. Aziz di cafe tersebut, beberapa hari kemudian terdakwa menjual sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol. M-5190-NE milik saksi Abd. Aziz tersebut dan laku terjual sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) COD di daerah Sepanjang Krian;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2026 Sdr. Irvan menginformasikan kepada saksi Fathurrozi jika memiliki teman yang dapat membawa kerja, kemudian Sdr. Irvan memperkenalkan saksi Fathurrozi kepada Sdr. Rico kemudian Sdr. Rico memperkenalkan saksi Fathurrozi kepada terdakwa setelah itu saksi Fathurrozi dan terdakwa saling bertukar nomor telepon, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengajak saksi Fathurrozi untuk ketemuan di Ciputra World Mall Lantai 3 untuk mengecek tempat kerja yang akan ditawarkan terdakwa kepada saksi Fathurrozi sebagai antar jemput anak dan juga nyuci piring di Restoran Ciputra World Mall Lantai 3 dengan gaji sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, sekira pukul 11.45 Wib terdakwa meminta saksi Fathurrozi diajak pindah ke Fore Cafe di Jl. Indragiri Surabaya dengan alasan untuk bertemu dengan pemilik pekerjaan yang akan di tawarkan kepada saksi Fathurrozi, sekira pukul 12.00 Wib terdakwa meminta fotocopy KK dan Fotocopy KTP saksi Fathurrozi, kemudian terdakwa meminta saksi Fathurrozi untuk masuk kedalam Fore cafe Jl. Indragiri Surabaya untuk bertemu dengan pemilik cafe tersebut, setelah saksi Fathurrozi dan terdakwa berada didalam cafe

Hal 12 dari Hal 23 Putusan Nomor1130 /Pid.B/2026/PN Sby



tidak lama kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam Nopol. L-2546-CBF beserta STNK milik saksi Fathurrozi dengan alasan akan menjemput istri pemilik cafe tersebut, setelah sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam Nopol. L-2546-CBF dan STNK milik saksi Fathurrozi dalam penguasaan terdakwa, terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dan meninggalkan saksi Fathurrozi, beberapa hari kemudian terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam Nopol. L-2546-CBF beserta STNK milik saksi Fathurrozi dan laku terjual sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) COD di daerah Darmo;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2026 sekira pukul 22.30 Wib saksi Moh. Azis dihubungi oleh Sdr. Khoridi yang menyampaikan jika terdakwa memiliki kenalan yang bisa membawa untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Barista Cafe keesokan harinya Sdr. Khoridi mengajak saksi Moh. Azis untuk ketemuan dengan terdakwa di Parkiran Erafone Jl. Mayjen Sungkono Surabaya sekira pukul 13.00 Wib, setibanya di Parkiran Erafone Jl. Mayjen Sungkono Surabaya saksi Moh. Azis dan Sdr. Khoridi bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa meminta persyaratan fotocopy KK dan Fotocopy KTP milik saksi Moh. Azis kemudian terdakwa mengajak saksi Moh. Azis dan Sdr. Khoridi untuk mengecek lokasi tempat kerja di Dikichi Fried Chicken Mayjen Sungkono Surabaya kemudian terdakwa menjelaskan tentang gaji yang ditawarkan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) perhari, kemudian terdakwa mengatakan jika pemilik pekerjaan tersebut akan membelikan rokok saksi Moh. Azis dan Sdr. Khoridi kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol. M-5066-GL milik saksi Moh. Azis kepada terdakwa, setelah sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol. M-5066-GL dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dan meninggalkan saksi Moh. Azis dan Sdr. Khoridi. Beberapa hari kemudian terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol. M-5066-GL milik saksi melalui akun Facebook dan laku terjual sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang di beli oleh orang yang tidak dikenal di daerah Bangil Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Hal 13 dari Hal 23 Putusan Nomor1130 /Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara, menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini berupa:

- 1 (Satu) Buah Flashdisk Sandisk 2 GB Warna Hitam Merah Berisi CCTV
- 1 (Satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 Nopol M 5190-NE Noka MH1JM3134LK434816 Nosin JM31E3430121 atas nama Agung Nur Wahyudi;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 06 Januari 2026 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke tempat Pasar Kembang Jl. Pasar Kembang Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya untuk membeli nasi dan saat itu terdakwa bertemu dengan saksi A. Musleh lalu menawarkan pekerjaan untuk antar jemput anak sekolah dengan iming-iming gaji Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) perhari mendengar hal tersebut kemudian saksi A. Musleh merasa tertarik dengan penawaran tersebut, lalu terdakwa mengajak saksi A. Musleh untuk janji ketemuan di Restoran Wing Stop di Jl. Jono Soewojo Kel. Babatan Kec. Wiyung Surabaya pada jam 17.00 Wib dengan membawa persyaratan yang diminta oleh terdakwa, setelah saksi A. Musleh bertemu dengan terdakwa di tempat yang dijanjikan tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC Nopol. L-2833-AAU milik saksi dengan alasan untuk menjemput juragan yang akan menerima kerja saksi A. Musleh, kemudian terdakwa meminta STNK sepeda motor milik saksi A. Musleh dengan alasan akan menjemput di kawasan apartemen, kemudian saksi menyerahkan STNK sepeda motor terbut, setelah sepeda motor dalam penguasaan terdakwa terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi A. Musleh, dan beberapa hari kemudian terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario 125 CC Nopol. L-2833-AAU beserta STNKnya ke Akun Facebook dan

Hal 14 dari Hal 23 Putusan Nomor1130 /Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku terjual sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu COD an di daerah Darmo;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2026 sekira pukul 12.30 Wib tepatnya di Kopi Nako jalan Raya Gubeng No.98 Surabaya saksi Abd. Aziz janji ketemu dengan terdakwa dengan alasan akan memperkenalkan saksi Abd. Aziz kepada pemilik cafe karena pemilik cafe Nako di daerah Gubeng adalah teman terdakwa yang akan memberikan saksi Abd. Aziz pekerjaan sebagai sopir, setelah sampai di Kopi Nako jalan Raya Gubeng No.98 Surabaya saksi Abd. Aziz diminta untuk menunggu kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol. M-5190-NE milik saksi Abd. Aziz dengan alasan untuk membeli rokok kemudian saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membawa kabur sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol. M-5190-NE milik saksi Abd. Aziz dan meninggalkan saksi Abd. Aziz di cafe tersebut, beberapa hari kemudian terdakwa menjual sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol. M-5190-NE milik saksi Abd. Aziz tersebut dan laku terjual sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) COD di daerah Sepanjang Krian;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2026 Sdr. Irvan menginformasikan kepada saksi Fathurrozi jika memiliki teman yang dapat membawa kerja, kemudian Sdr. Irvan memperkenalkan saksi Fathurrozi kepada Sdr. Rico kemudian Sdr. Rico memperkenalkan saksi Fathurrozi kepada terdakwa setelah itu saksi Fathurrozi dan terdakwa saling bertukar nomor telepon, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengajak saksi Fathurrozi untuk ketemuan di Ciputra World Mall Lantai 3 untuk mengecek tempat kerja yang akan ditawarkan terdakwa kepada saksi Fathurrozi sebagai antar jemput anak dan juga nyuci piring di Restoran Ciputra World Mall Lantai 3 dengan gaji sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, sekira pukul 11.45 Wib terdakwa meminta saksi Fathurrozi diajak pindah ke Fore Cafe di Jl. Indragiri Surabaya dengan alasan untuk bertemu dengan pemilik pekerjaan yang akan di tawarkan kepada saksi Fathurrozi, sekira pukul 12.00 Wib terdakwa meminta fotocopy KK dan Fotocopy KTP saksi Fathurrozi, kemudian terdakwa meminta saksi Fathurrozi untuk masuk kedalam Fore cafe Jl. Indragiri Surabaya untuk bertemu dengan pemilik cafe tersebut, setelah saksi Fathurrozi dan terdakwa berada didalam cafe

Hal 15 dari Hal 23 Putusan Nomor1130 /Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam Nopol. L-2546-CBF beserta STNK milik saksi Fathurrozi dengan alasan akan menjemput istri pemilik cafe tersebut, setelah sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam Nopol. L-2546-CBF dan STNK milik saksi Fathurrozi dalam penguasaan terdakwa, terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dan meninggalkan saksi Fathurrozi, beberapa hari kemudian terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam Nopol. L-2546-CBF beserta STNK milik saksi Fathurrozi dan laku terjual sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) COD di daerah Darmo;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2026 sekira pukul 22.30 Wib saksi Moh. Azis dihubungi oleh Sdr. Khoridi yang menyampaikan jika terdakwa memiliki kenalan yang bisa membawa untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Barista Cafe keesokan harinya Sdr. Khoridi mengajak saksi Moh. Azis untuk ketemuan dengan terdakwa di Parkiran Erafone Jl. Mayjen Sungkono Surabaya sekira pukul 13.00 Wib, setibanya di Parkiran Erafone Jl. Mayjen Sungkono Surabaya saksi Moh. Azis dan Sdr. Khoridi bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa meminta persyaratan fotocopy KK dan Fotocopy KTP milik saksi Moh. Azis kemudian terdakwa mengajak saksi Moh. Azis dan Sdr. Khoridi untuk mengecek lokasi tempat kerja di Dikichi Fried Chicken Mayjen Sungkono Surabaya kemudian terdakwa menjelaskan tentang gaji yang ditawarkan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) perhari, kemudian terdakwa mengatakan jika pemilik pekerjaan tersebut akan membelikan rokok saksi Moh. Azis dan Sdr. Khoridi kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol. M-5066-GL milik saksi Moh. Azis kepada terdakwa, setelah sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol. M-5066-GL dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dan meninggalkan saksi Moh. Azis dan Sdr. Khoridi. Beberapa hari kemudian terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol. M-5066-GL milik saksi melalui akun Facebook dan laku terjual sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang di beli oleh orang yang tidak dikenal di daerah Bangil Pasuruan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 16 dari Hal 23 Putusan Nomor1130 /Pid.B/2026/PN Sby



Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Dakwaan kedua melanggar Pasal 492 Undang-undang RI No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 486 Undang-undang RI No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 486 Undang-undang RI No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan identitas dalam surat dakwaan yang diakui oleh Terdakwa, serta fakta bahwa Terdakwa **Mas Tubah Bin H. Abdur Rohman (Alm)** mampu menjawab pertanyaan di persidangan dengan sehat akal, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana;

Menimbang bahwa pengertian "Secara Melawan Hukum" adalah pelaku bertindak seolah-olah dia adalah pemilik sah barang tersebut, padahal dia tidak punya hak untuk itu. Tindakan ini dilakukan tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa sedangkan "Memiliki" di sini bukan berarti barang itu menjadi milik pelaku secara sah di mata hukum, melainkan pelaku melakukan tindakan kekuasaan terhadap barang tersebut, seperti : Menjual barang tersebut, Menggadaikannya, Menghibahkannya atau memberikannya kepada orang lain dan Menolak mengembalikan barang tersebut saat diminta oleh pemilik aslinya;

Hal 17 dari Hal 23 Putusan Nomor1130 /Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud "Suatu Barang" adalah segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomi (bisa uang, kendaraan, surat berharga, atau benda lainnya);

Menimbang bahwa pengertian Sebagian Milik Orang Lain yaitu barang tersebut dimiliki oleh lebih dari satu orang (kepemilikan bersama), pelaku tidak boleh mengambil atau menguasai bagian yang menjadi hak orang lain tanpa izin, sedangkan Seluruhnya Milik Orang Lain barang tersebut murni milik orang lain. Pelaku sama sekali tidak memiliki hak kepemilikan atas barang itu;

Menimbang bahwa terdakwa pada tanggal 06 Januari 2026 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke tempat Pasar Kembang Jl. Pasar Kembang Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya untuk membeli nasi dan saat itu terdakwa bertemu dengan saksi A. Musleh lalu menawarkan pekerjaan untuk antar jemput anak sekolah dengan iming-iming gaji Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) perhari mendengar hal tersebut kemudian saksi A. Musleh merasa tertarik dengan penawaran tersebut, lalu terdakwa mengajak saksi A. Musleh untuk janji ketemuan di Restoran Wing Stop di Jl. Jono Soewojo Kel. Babatan Kec. Wiyung Surabaya pada jam 17.00 Wib dengan membawa persyaratan yang diminta oleh terdakwa, setelah saksi A. Musleh bertemu dengan terdakwa di tempat yang dijanjikan tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC Nopol. L-2833-AAU milik saksi dengan alasan untuk menjemput juragan yang akan menerima kerja saksi A. Musleh, kemudian terdakwa meminta STNK sepeda motor milik saksi A. Musleh dengan alasan akan menjemput di kawasan apartemen, kemudian saksi menyerahkan STNK sepeda motor terbut, setelah sepeda motor dalam penguasaan terdakwa terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi A. Musleh, dan beberapa hari kemudian terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario 125 CC Nopol. L-2833-AAU beserta STNKnya ke Akun Facebook dan laku terjual sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu COD an di daerah Darmo;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2026 sekira pukul 12.30 Wib tepatnya di Kopi Nako jalan Raya Gubeng No.98 Surabaya saksi Abd. Aziz janji ketemu dengan terdakwa dengan alasan akan memperkenalkan saksi Abd. Aziz kepada pemilik cafe karena pemilik cafe Nako di daerah Gubeng adalah teman terdakwa yang akan memberikan saksi Abd. Aziz pekerjaan sebagai sopir, setelah sampai di Kopi Nako jalan Raya Gubeng No.98 Surabaya saksi Abd. Aziz diminta untuk menunggu kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol. M-5190-NE milik saksi Abd. Aziz dengan alasan untuk membeli rokok kemudian

Hal 18 dari Hal 23 Putusan Nomor1130 /Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membawa kabur sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol. M-5190-NE milik saksi Abd. Aziz dan meninggalkan saksi Abd. Aziz di cafe tersebut, beberapa hari kemudian terdakwa menjual sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol. M-5190-NE milik saksi Abd. Aziz tersebut dan laku terjual sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) COD di daerah Sepanjang Krian;

Menimbang bahwa pada tanggal 21 Maret 2026 Sdr. Irvan menginformasikan kepada saksi Fathurrozi jika memiliki teman yang dapat membawa kerja, kemudian Sdr. Irvan memperkenalkan saksi Fathurrozi kepada Sdr. Rico kemudian Sdr. Rico memperkenalkan saksi Fathurrozi kepada terdakwa setelah itu saksi Fathurrozi dan terdakwa saling bertukar nomor telepon, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengajak saksi Fathurrozi untuk ketemuan di Ciputra World Mall Lantai 3 untuk mengecek tempat kerja yang akan ditawarkan terdakwa kepada saksi Fathurrozi sebagai antar jemput anak dan juga nyuci piring di Restoran Ciputra World Mall Lantai 3 dengan gaji sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, sekira pukul 11.45 Wib terdakwa meminta saksi Fathurrozi diajak pindah ke Fore Cafe di Jl. Indragiri Surabaya dengan alasan untuk bertemu dengan pemilik pekerjaan yang akan di tawarkan kepada saksi Fathurrozi, sekira pukul 12.00 Wib terdakwa meminta fotocopy KK dan Fotocopy KTP saksi Fathurrozi, kemudian terdakwa meminta saksi Fathurrozi untuk masuk kedalam Fore cafe Jl. Indragiri Surabaya untuk bertemu dengan pemilik cafe tersebut, setelah saksi Fathurrozi dan terdakwa berada didalam cafe tidak lama kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam Nopol. L-2546-CBF beserta STNK milik saksi Fathurrozi dengan alasan akan menjemput istri pemilik cafe tersebut, setelah sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam Nopol. L-2546-CBF dan STNK milik saksi Fathurrozi dalam penguasaan terdakwa, terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dan meinggalkan saksi Fathurrozi, beberapa hari kemudian terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam Nopol. L-2546-CBF beserta STNK milik saksi Fathurrozi dan laku terjual sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) COD di daerah Darmo;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2026 sekira pukul 22.30 Wib saksi Moh. Azis dihubungi oleh Sdr. Khoridi yang menyampaikan jika terdakwa memiliki kenalan yang bisa membawa untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Barista Cafe keesokan harinya Sdr. Khoridi mengajak saksi Moh. Azis

Hal 19 dari Hal 23 Putusan Nomor1130 /Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ketemuan dengan terdakwa di Parkiran Erafone Jl. Mayjen Sungkono Surabaya sekira pukul 13.00 Wib, setibanya di Parkiran Erafone Jl. Mayjen Sungkono Surabaya saksi Moh. Azis dan Sdr. Khoridi bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa meminta persyaratan fotocopy KK dan Fotocopy KTP milik saksi Moh. Azis kemudian terdakwa mengajak saksi Moh. Azis dan Sdr. Khoridi untuk mengecek lokasi tempat kerja di Dikichi Fried Chicken Mayjen Sungkono Surabaya kemudian terdakwa menjelaskan tentang gaji yang ditawarkan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) perhari, kemudian terdakwa mengatakan jika pemilik pekerjaan tersebut akan membelikan rokok saksi Moh. Azis dan Sdr. Khoridi kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol. M-5066-GL milik saksi Moh. Azis kepada terdakwa, setelah sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol. M-5066-GL dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dan meninggalkan saksi Moh. Azis dan Sdr. Khoridi. Beberapa hari kemudian terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol. M-5066-GL milik saksi melalui akun Facebook dan laku terjual sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang di beli oleh orang yang tidak dikenal di daerah Bangil Pasuruan;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi A. Musleh menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi Abd. Aziz menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), saksi Fathurrozi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Moh. Azis menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, seluruh unsur dalam Pasal 486 Undang-undang RI No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 20 dari Hal 23 Putusan Nomor1130 /Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun bulan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, sedangkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya maka terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penegakan hukum sebagai pengembal rasa keadilan hukum (*Sense Of Justice*), Majelis Hakim wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara konkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapan nya sesuai dengan rasa keadilan hukum masyarakat (*Social Justice*) dan berdasarkan teori hukum modern, tujuan penjatuh an hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*). Hukum pidana tidak hanya memperhatikan penderitaan korban maupun keluarganya atau penderitaan terpidana (*not only for the person injured*), tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup. maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (Satu) Buah Flashdisk Sandisk 2 GB Warna Hitam Merah Berisi CCTV dan 1 (Satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 Nopol M 5190-NE Noka MH1JM3134LK434816 Nosin JM31E3430121 atas nama Agung Nur Wahyudi karena masih diperlukan akan ditetapkan tetap dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

Hal 21 dari Hal 23 Putusan Nomor 1130 /Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan para Saksi korban;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 486 Undang-undang RI No.1 tahun 2023 tentang Kitab undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mas Tubah Bin H. Abdur Rohman (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :

1 (Satu) Buah Flashdisk Sandisk 2 GB Warna Hitam Merah Berisi CCTV

1 (Satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 Nopol M 5190-NE Noka MH1JM3134LK434816 Nosin JM31E3430121 atas nama Agung Nur Wahyudi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2026, oleh kami, Rina Indrajanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Purnomo Hadiyanto, S.H. dan Safruddin, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 September 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Ristanti

Hal 22 dari Hal 23 Putusan Nomor1130 /Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahim,S.H.,M.H. dan Safruddin, S.H.M.H. sebagai **Hakim Anggota**, dibantu oleh
Niken Damayanti,S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dzulkifli
Nento,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ristanti Rahim,S.H.,M.H

Rina Indrajanti,S.H.,M.H.

TTD

Safruddin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Niken Damayanti,S.H.

Hal 23 dari Hal 23 Putusan Nomor1130 /Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)